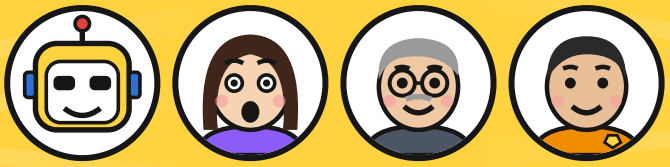
제니툰 특별편 · 노동판례툰

하청이 한 공사, 원청도 처벌받을까?

도급인의 안전보건조치의무 — 대법원 2025도4428



제63조 도급인의 안전·보건조치	**38 · 39조** 사업주 의무가 원청에도 적용	**2020.1.16** 개정 산안법 시행
2021.6.9 해체공사 건물 붕괴 사고	**8** 피고인 수(법인 1 포함)	**2025.8.14** 대법원 상고기각

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.11.14

🎬 원작 영상 안내

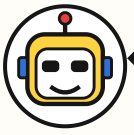
이 웹툰은 유튜브 **'김영호의 노동법튜브'** 채널의 「[노동법판례] 도급인의 안전보건조치의무 (#2025도4428)」(약 7분)이 설명한 판례의 쟁점과 결론을 영상 흐름 그대로 요약·재구성했습니다. 판결문 원문(대법원 2025.8.14. 선고 2025도4428 판결)은 대법원 누리집 공개본으로 확인했습니다.

▶ 원작 영상 보러 가기 · ⚖️ 판결문 원문(대법원) · 📜 산업안전보건법 제63조

EP.0

조문 세 개부터 잡고 가자

00:00~00:46 제38조 · 제39조 · 제63조



안내로봇 체키

안녕하세요, 안내로봇 **체키**예요! 오늘은 산업안전보건법(산안법)의 **핵심 판례 법리**를 다시 확인하는 사건이에요.

산안법은 조문이 많아서… 어디부터 봐야 해요?



한결 대리



딱 세 개만 기억하세요. 제38조, 제39조, 제63조예요.

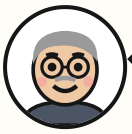
도 노무사

제38조	제39조	제63조
안전조치	보건조치	**도급인(원청)**의
사업주가	**사업주**가	안전·보건조치
자기 근로자에게	자기 근로자에게	하청 근로자까지

하청 직원 안전은 일단 하청 회사가 책임지는 거 아닌가요?



현장 반장



1차로는 맞아요. 그런데 제63조는 원청인 도급인에게도 같은 의무를 지워요. 그래서 중요한 조항이에요.

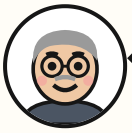
도 노무사

> 산업안전보건법 제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치) — 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 자신의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다. 다만, 보호구 착용의 지시 등 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외한다.

EP.1

해체하던 건물이 무너졌다

00:46~01:42 사건 개요와 쟁점



건물 해체 공사를 하던 중, 안전조치가 부족해 건물이 무너졌고 여러 사람이 죽거나 다쳤어요.

도 노무사

📌 사건 개요 (작성자 확인)

- 2021.6.9 주택재개발 정비사업 현장의 건물 해체 공사 중 건물이 도로 쪽으로 붕괴
- 버스승강장에 서 있던 시내버스를 덮쳐 **승객 17명이 숨지거나 다침**
- 기소된 사람 — 감리인, **도급인(원청) 법인과 현장소장·안전부장·공무부장**, 수급인 측 현장대리인·공사책임자, 실제 해체작업을 한 하수급인 측 대표자

직접 해체를 한 하청 쪽이 책임지는 건 당연해 보여요.



한결 대리



네, 수급인 측 책임은 인정됐어요. 문제는 **공사를 맡긴 원청 쪽**이에요.

도 노무사

쟁점 ① **63조**



원청에게도 산안법 제63조 위반 책임을 물을 수 있나?

현장 반장

쟁점 ② **형사**

나아가 형법의 **업무상과실치사상죄**, 그 주의의무 위반까지 인정되나?



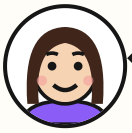
한결 대리

※ 사고 일자·피해 규모·피고인 구성은 대법원 보도자료와 판결문으로 확인했습니다. 실존 기업·인물의 이름은 적지 않았습니다.

EP.2

옛 법과 지금 법, 무엇이 달라졌나

01:42~04:18 도급인 의무의 확대



원청의 의무는 예전에도 있었잖아요?

한결 대리

있었지만 **좁았어요**. 옛 법은 조건이 붙어 있었거든요.



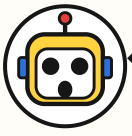
도 노무사

옛 법 (2020.1.15까지) **한정**

- 원청·하청 근로자가 **같은 장소**에서 작업하는 경우 가운데
- 추락·토사 붕괴 등 **정해진 위험 장소**에 한정
- → 그때만 원청에 산재 예방 조치의무

개정 법 (2020.1.16부터) **확대**

- 장소·상황 제한을 **없앰**
- 도급의 내용·범위도 **묻지 않음**
- → 원청이 **지배·관리하는 사업장 전체**로 확대



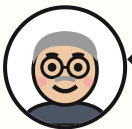
그러니까 지금은 **하청 근로자가 원청 사업장에서 일하는 모든 경우**에 원청이 안전·보건조치 의무를 져요!

안내로봇 체키

원청이 제공하거나 지정한 곳도 포함인가요?



현장 반장



네. 원청이 제공·지정했고 **지배·관리하는 장소**면 원청 사업장에 들어가요(작성자 확인).

도 노무사

⚠️ **예외 하나 (제63조 단서)**

보호구 착용 지시처럼 하청 근로자의 **작업행동에 직접** 해야 하는 조치는 원청 의무에서 빠집니다. 이 부분은 근로자를 고용한 하청 회사의 몫입니다.

⏱️ **법과 사건의 시간표 (작성자 확인)**

2019.1.15
산업안전보건법 **전부개정** 공포(법률 제16272호)

2020.1.16
개정 법 **시행** — 제63조 적용 시작

2021.6.9
해체 공사 중 **건물 붕괴 사고**

2022.9.7
1심 판결(광주지방법원)

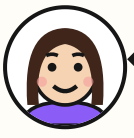
2025.2.21
항소심 판결(광주고등법원)

2025.8.14
대법원 **상고 모두 기각** — 원심 확정

EP.3

왜 넓혔나, 그래서 법원은?

04:18~05:56 개정 취지와 판례 법리



법을 이렇게까지 넓힌 이유가 뭐예요?

한결 대리

원청 책임을 특정한 경우로 묶어 두지 않고 크게 강화해서, 도급 사업장의 산재를 막고 근로자의 생명과 안전을 실제로 지키자는 거예요.



도 노무사

하청 근로자가	제63조 본문	내용은?	단서 예외	위반하면
원청 사업장에서 작업	원청도 조치의무	제38·39조 그대로	작업행동 직접 조치	원청이 직접 책임



제38조, 제39조는 주어가 '사업주'잖아요. 원청은 하청 근로자의 사업주가 아닌데요?

현장 반장

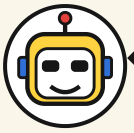
그게 이 판결의 핵심이에요. 법원은 **사업주가 해야 할 조치를 정한 제38조·제39조가 원칙적으로 제63조의 도급인 조치에도 적용된다고** 봤어요.



도 노무사

원칙

원칙



안내로봇 체키

단서의 **직접 조치만 빼고, 사업주 의무의 내용이 원청에도 그대로!**

결과

책임

그래서 원청이 이를 어기면 원청이 직접 법적 책임을 져요.



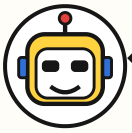
도 노무사

※ 판결문은 세부 기준을 정한 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제1조가 제38조·제39조와 함께 **제63조도 위임 근거**로 들고 있다는 점을 이유로 들었습니다(작성자 확인).

EP.4

결론 — 하청도, 원청도

05:56~06:47 누구의 무엇이 잘못이었나



안내로봇 체키

이제 결론이에요. 법원은 양쪽 잘못을 모두 봤어요.

수급인(하청) 측

하청



현장 반장

작업계획서와 다르게 임의로 해체를 진행했어요. 산안법상 안전조치의무와 업무상 주의의무 위반이에요.

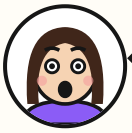
도급인(원청) 측

원청

하청 작업에 대한 관리·감독을 소홀히 하고, 건물의 안전성 평가를 제대로 하지 않았어요.



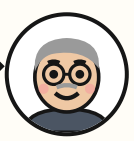
도 노무사



한결 대리

그럼 원청도 처벌받은 거예요?

네. 대법원은 수급인 측뿐 아니라 **도급인 측도 제63조의 안전·보건조치의무를 위반**했다고 보고, **형사책임을 져야 한다고** 판단했어요.



도 노무사

① ② ③

제38·39조는
원칙적으로
도급인에게도 적용

제63조 의무는
업무상과실치사상죄
주의의무의 근거

검사·피고인
상고 모두 기각
원심 확정

※ 각 측의 과실 내용은 영상 설명을 옮긴 것입니다. 대법원 판결문은 세부 과실을 다시 적지 않고 원심 판단에 잘못이 없다고 했으며, 원청 현장소장·안전부장·공무부장이 '행위자'로서 제63조 본문·제38조의 의무를 진다고 판단했습니다(작성자 확인).

EP.5

건설 현장만의 이야기가 아니다

06:47~ 영상의 실무 시사점



우리는 해체 공사는 안 하는데, 상관없는 얘기 아닌가요?

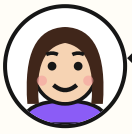
현장 반장

아니에요. 이 법리는 해체 공사에 한정되지 않아요. 원청 사업장에서 하청 근로자가 함께 일하는 아웃소싱·도급 현장에 폭넓게 적용돼요.



도 노무사

물류센터 제조·생산 시설관리 청소 유통판매 컨택센터



그래서 원청·하청 담당자 모두 꼭 알아 둬야 하는 판례군요.

한결 대리

맞아요! '하청이 알아서 하겠지'는 더 이상 통하지 않아요.



안내로봇 체키

EP.6

그럼 우리 현장은?

파견·도급·아웃소싱 운영사 관점의 시사점 (작성자 정리)



우리는 주로 고객사 사업장에 들어가 일하는 수급인 쪽이잖아요. 뭘 챙겨야 해요?

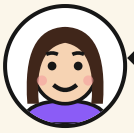
현장 반장

원청 의무가 넓어졌다고 수급인 의무가 줄어든 건 아니에요. 둘이 겹쳐서 지는 구조예요.



도 노무사

① 우리 몫은 그대로 — 1차



한결 대리

제38·39조의 1차 의무자는 여전히 근로자를 고용한 수급인이에요. 작업계획서대로 하는지부터 봐요.

② 보호구·작업행동 — 단서

보호구 착용 지시 같은 작업행동 직접 조치는 수급인이 해야 해요. 지휘·명령 주체를 분명히 해 두는 일이기도 해요.



도 노무사

③ 고객사와 역할 나누기 — 기록



현장 반장

시설·설비처럼 고객사가 지배·관리하는 위험은 개선을 요청하고, 요청·조치 내용을 기록으로 남겨요.

④ 재하도급을 줄 때 — 주의

우리가 일을 다시 맡기면 그때는 우리가 도급인이 될 수 있어요. 관리·감독 책임이 따라와요.



안내로봇 체키

※ 근로자파견은 구조가 다릅니다. 파견 중인 근로자에 대해서는 원칙적으로 **사용사업주를 산안법상 사업주로 보는 특례**(파견법 제35조)가 있으므로 따로 확인해야 합니다(작성자 정리).

NUMBERS

한눈에 보는 숫자

이야기 속 핵심 포인트 6

제63조 도급인의 안전·보건조치	**38 · 39조** 사업주 조치가 도급인에게도 적용	**1가지** 예외 — 작업행동 직접 조치(단서)
17명 사고로 숨지거나 다친 버스 승객	**2쟁점** 제63조 위반 · 업무상과실치사상	**2020** 개정 산안법 1월 16일 시행

CHECK

도급 현장 안전 점검표

도급인·수급인 담당자 공용 (작성자 제안)



한결 대리

당장 현장에서 뭘 점검하면 될까요?

'누구 직원이냐'보다 '누구 사업장에서, 누가 위험을 관리하느냐'를 기준으로 보세요.



도 노무사

- [ ] 수급인 근로자가 일하는 곳이 **도급인이 지배·관리하는 장소**인지 계약별로 구분했는가
- [ ] 작업계획서·해체계획서 등 **계획과 실제 작업이 같은지** 도급인이 확인하는 절차가 있는가
- [ ] 도급인이 수급인의 안전조치 **이행 여부를 확인**하고, 미흡하면 **시정을 요청**한 기록이 있는가
- [ ] 시설·설비 등 **도급인 영역의 위험**과 보호구·작업행동 등 **수급인 영역의 조치**를 문서로 나눴는가
- [ ] 재하도급이 있다면 **승인·관리 절차**와 단계별 책임자를 정했는가
- [ ] 도급인·수급인 **합동 점검과 협의체** 운영 내용을 기록으로 남기는가
- [ ] 위험을 발견한 근로자가 **작업을 멈추고 알릴 수 있는 통로**가 있는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안이며 법률 자문이 아닙니다. 구체적 사안은 노무·법률·안전 전문가 검토를 받으세요.

SUMMARY

흐름 정리

조문 → 개정 → 법리 → 결론

📜 조문

- 제38·39조 = **사업주**의 안전·보건조치
- 제63조 = **도급인**의 안전·보건조치

🔧 개정

- 옛 법 = 위험 장소 등 **한정**
- 개정 법 = 도급인 **사업장 전체**
- 예외 = 작업행동 **직접 조치**

⚖️ 법리

- 제38·39조가 도급인에게도 **원칙적 적용**
- 업무상과실치사상 **주의의무 근거**

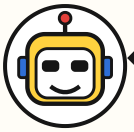
🤝 현장

- 원청·하청 의무는 **겹친다**
- 확인·시정 요청을 **기록**
- 재하도급 땐 **우리가 도급인**

EPILOGUE

맡겼다고 끝이 아니다

일은 맡겨도 안전은 함께 진다



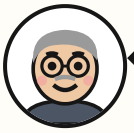
안내로봇 체키

오늘 판례, 한 줄로 줄이면요? '내 사업장에서 일하면, 하청 근로자의 안전도 원청의 의무'예요.

사업주 조문이 원청에도 그대로 적용된다는 점이 제일 기억에 남아요.



한결 대리



도 노무사

그리고 그 의무가 형사책임의 근거가 된다는 것도 잊지 마세요.

내일 아침 작업 전에 계획서부터 다시 펴 보겠습니다!



현장 반장

'안전은 비용이 아니라 약속이다 — 맡긴 쪽도, 맡은 쪽도'

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 유튜브 '김영호의 노동법튜브' 「[노동법판례] 도급인의 안전보건조치의무 (#2025도4428)」 — https://youtu.be/tjH39wFA7jk 의 설명을 영상 흐름대로 요약·재구성했습니다. 영상의 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 채널에 있습니다.

판례 · 대법원 2025.8.14. 선고 2025도4428 판결(건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반, 상고기각) — 대법원 공개 판결문과 대법원 보도자료(2025.8.14) 확인(조회 2026.11.14). 판결문이 참조한 판례: 대법원 2024.11.14. 선고 2023도14674 판결, 대법원 2023.12.28. 선고 2023도12316 판결

법령 · 산업안전보건법 제38조(안전조치), 제39조(보건조치), 제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치), 구 산업안전보건법 제29조, 파견근로자 보호 등에 관한 법률 제35조

※ 등장인물은 가상의 캐릭터입니다. 사고 일자·피해 규모·재판 경과와 '작성자 확인' 표시 내용은 영상에 없는 부분을 작성자가 판결문·보도자료와 대조해 보충했습니다. 사고로 희생되신 분들의 명복을 빕니다. 법률 자문이 아닙니다.